

1500511-64.2021.8.26.0558

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos Pinheiro de Freitas

Comarca: Catanduva

Foro: Foro de Catanduva

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2322747/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 21635123 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5780/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2322747 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Catanduva

Foro de Catanduva

1ª Vara Criminal

Parque das Américas, 55, Centro, Catanduva - SP - cep 15800-032

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo nº:

1500511-64.2021.8.26.0558

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2322747/2021 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 21635123 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO,

5780/21/708 - DEL.SEC.CATANDUVA PLANTÃO, 2322747 - DEL.INV.GER. CATANDUVA,

5780/21/708 - DEL.INV.GER. CATANDUVA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RENAN FELIPE FALCÃO

Data da Audiência:

17/02/2022

Réu Preso

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Aos 17/02/2022, nesta Cidade e Comarca de Catanduva, Estado de São Paulo, no Edifício do Fórum e sala de audiências, onde presente se achava o Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO CARLOS PINHEIRO DE FREITAS, MM. Juiz de Direito da Comarca, comigo Escrevente Técnico Judiciário, ao final assinado, foi aberta a audiência de instrução, debates e julgamento nos autos da Ação Penal 1500511-64.2021.8.26.0558, que a Justiça Pública move contra o(a/s) acusado(a/s) RENAN FELIPE FALCÃO. Aberta com as formalidades legais, foram as partes apregoadas, tendo-se verificado o comparecimento do Dr. GILBERTO RAMOS DE OLIVEIRA JUNIOR, DD. Promotor de Justiça da Comarca; presente o(a/s) acusado(a/s), bem como seu(s) defensor(a/s) nomeado, o Dr. Jose Carlos de Oliveira. Iniciados os trabalhos, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pela acusação (João Augusto Quinalha Ferraz e José Mário Furini, policiais militares) e, em seguida, interrogado o acusado, por meio audiovisual, em

apartado. Encerrada a instrução criminal. A seguir, dada a palavra às partes, foi dito que não haviam diligências a serem requeridas na fase do art. 402, do C.P.P. Em seguida, pelo MM. Juiz foi deliberado: passo à realização dos debates, o que foi feito de modo oral e gravado em mídia audiovisual, com cópia anexa aos autos digitais. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi sentenciado: VISTOS. RENAN FELIPE FALCÃO, nos autos qualificado, foi denunciado como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, no dia 26/11/2021, por volta das 20:50 horas, na esquina da Avenida Antonio Guido Girol com a rua Iguape, neste município e Comarca, trazia consigo, para fins de venda a terceiros, os entorpecentes melhor descritos na denúncia (9 microtubos de "crack"), os quais causam dependência, física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, além da importância de R\$199,00, em dinheiro. Policiais militares receberam denúncias de que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas no local descrito nos autos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes, razão pela qual para lá se dirigiram e avistaram o acusado, com as mesmas características informadas pelo denunciante, ocasião em que o encontraram de posse de um pino plástico de "crack" e da quantia em dinheiro já mencionada. O acusado dispensou um saquinho no chão, no qual foram apreendidos mais oito pinos plásticos da mesma droga. Consta que o acusado confessou, no local da prisão, perante a d. autoridade policial, a prática delitiva. O acusado foi preso em flagrante delito no dia dos fatos e permanece recolhido até a presente data, uma vez que a prisão em flagrante foi convertida em preventiva (págs. 83/88). O acusado foi citado e notificado e apresentou defesa prévia de págs. 136/143 e 144. A denúncia foi recebida em 04/02/2022 (págs. 153/154). Durante a instrução criminal, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e, por último, interrogado o acusado. O Ministério Público é pela condenação do acusado, ao passo que a nobre Defesa requer a desclassificação da conduta para a norma prevista no art. 28, "caput", da mesma lei. É O RELATORIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em que pese o respeito que merecem o acusado e a nobre Defesa, a acusação é procedente. A materialidade está provada por intermédio do auto de exibição e apreensão de pág. 11 e dos laudos periciais de págs. 13/17 e 110/115, estes demonstrando que as substâncias apreendidas se tratavam de droga. A autoria também é certa, incontroversa. Na fase policial (pág. 06), o acusado confessou a prática da infração penal, dizendo que, pelo fato de ser usuário de drogas, realmente estava vendendo entorpecentes na ocasião descrita na denúncia; já havia vendido quatro pinos de "crack" antes da chegada dos policiais ao local; os policiais o encontraram de posse de um pino de "crack" e o interrogando ainda dispensou, no chão, mais oito pinos plásticos da mesma droga; os R\$200,00 encontrados em seu poder eram provenientes da venda de entorpecentes, vendas realizadas no dia anterior aos fatos e também no dia dos fatos descritos na denúncia. No interrogatório hoje prestado, porém, negou completamente a prática delitiva, alegando ter ido ao local apenas para comprar um pino de "crack", já que é usuário da referida substância; comprou um único pino de "crack" do traficante Cauã, filho do Gilberto; Cauã correu do local assim que avistou a polícia e dispensou algo no chão; as drogas encontradas pelos policiais não eram suas e o interrogando também não estava de posse de dinheiro. O único dinheiro que possuía foi usado para comprar referido pino de droga; foi agredido fisicamente pelos policiais militares para assumir a autoria do crime, inclusive ficou com um corte na cabeça em razão das agressões então sofridas. A negativa de autoria apresentada em juízo, contudo, deve ceder diante das provas produzidas pela acusação. É que, além da confissão colhida na polícia, os policiais militares João Augusto e José Mário, ouvidos nesta audiência, confirmaram, na íntegra, os fatos narrados na denúncia, dizendo terem recebido denúncias de que um indivíduo praticava tráfico de drogas no local descrito nos autos, conhecido como ponto de venda de entorpecentes; diante da denúncia, foram ao local e ali avistaram o acusado, com as mesmas características informadas pelo denunciante, ocasião em que o surpreenderam de posse de um pino plástico de "crack" e da quantia em dinheiro descrita nos autos, em notas diversas; ao avistar os policiais, o acusado dispensou, no chão, oito pinos plásticos também de "crack"; o acusado confessou que ali vendia drogas na ocasião, pelo fato de ser usuário da substância; não conheciam o acusado até então. Diante da apreensão

realizada, da confissão colhida na polícia e dos relatos dos agentes da lei, a prova permite uma conclusão segura no sentido de que o acusado estivesse praticando a mercancia ilícita na ocasião descrita nos autos, pois, após denúncia de que um indivíduo estava praticando tráfico de drogas naquele local, policiais ali o encontraram de posse de nove porções de "crack", embaladas de forma própria para venda e suficientes, portanto, para fornecimento a várias pessoas, além de dinheiro, em notas diversas, indicativo de que várias porções de entorpecentes ali já haviam sido vendidas, conclusão possível diante das circunstâncias dos autos. Conforme já dito, o local era conhecido como ponto de venda de entorpecentes. A atitude do acusado é típica de quem pratica a mercancia ilícita e as diligências, da forma como se deram, demonstram que o "crack" encontrado em seu poder era destinado ao comércio ilícito. A confissão policial está amparada pela apreensão de drogas e de dinheiro, bem como pelos depoimentos dos policiais, caso em que é apta para, no conjunto probatório, alicerçar a condenação, conforme já decidido de forma reiterada pela jurisprudência. Nesse sentido: "A jurisprudência já é pacífica no sentido de que a confissão policial, retratada ou modificada posteriormente em Juízo, embora extrajudicial, tem o seu valor e serve como alicerce condenatório desde que encontre apoio nas provas colhidas" (Acrim 149.431, TASP, Rel. Camargo Aranha). "Nem é contrária ao texto expresso na lei nem à evidência dos autos sentença condenatória que, refletindo a livre apreciação das provas, se estriba na concordância da confissão extrajudicial (ainda quando retratada) com outras fontes de convicção, dentre as quais ressalva a apreensão da res furtiva em poder do réu" (TACRIM-SP - Rev. - Rel. Correa de Moraes - BMJ 91 / 24). Cometeu o acusado, assim, o delito que lhe foi imputado na denúncia. A alegação do acusado, no sentido de que foi agredido fisicamente pelos policiais, não merece acolhimento, pois os laudos periciais de págs. 19/20 e 96/97 foram claros no sentido de que ele apresentou lesões corporais de natureza leve não relacionadas com os fatos narrados nos autos, já que as lesões constatadas durante o exame de corpo de delito eram de data não recente. O fato de o acusado também ser usuário de substâncias entorpecente (alegação contida no interrogatório judicial), não permite, por si só, eventual desclassificação do delito, pois nada impede que o fornecedor de entorpecentes também faça uso das mesmas substâncias, caso em que a figura do uso é absorvida pela norma contida no artigo de lei por último mencionado. Confira-se: "Traficante viciado. Nada impede que responda como traficante. Nesse caso, aplica-se a norma do art. 12, absorvido o delito do art. 16 desta Lei. Nesse sentido: RT 515:466, 517:368 e 380, 555:380, 585:311 e 595:408; RJTJSP, 101:498 e 114:482; JTACrimSP, 64:38; TJRS, RCrim 1.342, RF , 283:322; TJMT, ACrim 212.180, RF , 282:403; TJRS, ACrim 691069488, RJTJRS , 154:141; TJPR, ACrim 342/88, PJ, 29:241; stf, HC 69.806, 1a. Turma, rel. Min. Celso de Mello, RT 701:401 e RTJ, 151:155. Tanto é que o art. 11 desta Lei reza: 'Ao dependente que, em razão de qualquer infração penal, for imposta pena...' (grifo nosso)" (conforme Damásio E. de Jesus, Lei Antitóxicos Anotada, São Paulo : Saraiva, 4a. ed., 1999, p. 21). Tal jurisprudência, embora se refira à lei antiga, aplica-se, obviamente, à lei atual. Quanto à força probante dos relatos dos agentes da lei colhidos durante a instrução criminal, sabe-se que os depoimentos de policiais, não estando contrariados por outros elementos concretos de prova existentes nos autos, têm a mesma validade dos relatos de toda e qualquer pessoa que se apresente como testemunha. Analisando a questão, a jurisprudência assim já se pronunciou: "Os testemunhos de policiais devem ser recebidos com a mesma credibilidade que se reconhece em qualquer outro cidadão" (JTACrim, 10:138). "Os funcionários da Polícia merecem, em seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador" (RT, 668:275). As regras de experiência comum permitem a conclusão de que pessoas da comunidade que não integram os quadros policiais dificilmente se prontificam a depor contra traficantes de drogas, pois estes normalmente são pessoas perigosas, criminosas, de personalidade violenta e voltada para a prática de crimes e que causam, portanto, medo e temor às pessoas de bem, as quais, por temerem represálias, não se prontificam a servir como testemunhas aos

agentes do Estado. o decreto condenatório, assim, é de rigor. Passo a dosar a pena: na primeira fase, tendo em vista os maus antecedentes do acusado (processos nºs 0916602-13.2012.8.26.0037, 0010029-58.2010.8.26.0132 e 0014035-74.2011.8.26.0132 - págs. 43/46), fixo a pena-base em 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, mínima legal acrescida de 1/6. Na segunda fase, ainda que reincidente o acusado (processo nº 0911581-56.2012.8.26.0037 - pág. 43 - não usado para gerar maus antecedentes na fase anterior), deixo de aumentar a pena, uma vez que ele confessou a prática da infração penal, na fase policial, caso em que a atenuante genérica da confissão espontânea e a agravante genérica da reincidência, ambas preponderantes, se compensam. Se a confissão colhida na fase policial foi considerada para fins de comprovação da autoria delitiva, nada mais justo e óbvio seja ela levada em consideração, em favor do agente, na dosagem da pena. Neste ponto, observo que até mesmo a confissão parcial, se utilizada para a formação do convencimento do julgador, deve ser considerada para fins de atenuação da pena. Nesse sentido confira-se o teor da Súmula 545 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal". Quanto à compensação entre uma agravante preponderante e uma atenuante também preponderante, confira-se o ensinamento de Guilherme de Souza Nucci: "Quando uma agravante preponderante chocar-se com uma atenuante igualmente preponderante, segundo nos parece, evitando-se soluções contraditórias e ilógicas, deve haver compensação. A pena-base permanece em seu patamar original, sem acréscimo ou redução" (Individualização da Pena, GEN/Forense : Rio de Janeiro, 6.^a edição, revista, atualizada e ampliada, 2014, p. 244). A respeito da possibilidade de compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, cito as seguintes jurisprudências: "PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. A decisão agravada, que concedeu a ordem, de ofício, para reformar o acórdão impugnado, compensando a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que firmou entendimento, a partir do julgamento, pela Terceira Seção, do EResp 1.154.752/RS, de relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, no sentido de que a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, por serem ambas preponderantes, devem ser compensadas. Precedentes do STJ. II. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no HC: 242195 DF 2012/0096692-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 15/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/05/2014). "Apelação. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Pleito almejando absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Farto e suficiente conjunto probatório. Confissão corroborada pelas demais provas coligidas. Condenação mantida. Possibilidade de compensação entre a confissão espontânea e a reincidência, reestabelecendo a pena no patamar mínimo, acertadamente fixado na primeira etapa de dosimetria. Regime intermediário escorreito. Parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00064801820138260655 SP 0006480-18.2013.8.26.0655, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 24/05/2016, 16.^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 24/05/2016). "Apelação defensiva. Furto. Pleito almejando a alteração do regime. Inviabilidade. Sujeito reincidente em delito patrimonial, que ainda responde a outro feito criminal. Improvido. Apelação ministerial. Furto. Pedido objetivando a majoração da reprimenda na segunda etapa, ante o afastamento da compensação entre a reincidência e a confissão. Inviabilidade. Agravante e atenuante com semelhante preponderância. Precedentes do STJ. Manutenção da dosimetria. Improvido" (TJ-SP - APL: 00038856720148260281 SP 0003885-67.2014.8.26.0281, Relator: Guilherme de Souza Nucci, Data de Julgamento: 28/07/2015, 16.^a Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/08/2015). "Embriaguez ao volante. Artigo 306 da Lei n 9.503/97. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Condenação mantida. Penas. Maus antecedentes não configurados. Retorno ao mínimo legal. Compensação entre a confissão e a reincidência mantida. Confissão integral e irrestrita que revela intenção de assumir responsabilidade por seus atos. Pena totalizada em seis meses

de detenção, dez dias-multa e dois meses de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor. Apelo defensivo parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00058358020128260411 SP 0005835-80.2012.8.26.0411, Relator: Otávio de Almeida Toledo, Data de Julgamento: 30/06/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/07/2015). "Apelação Criminal - Tráfico de entorpecentes - Réu reincidente específico - Apreensão de 11,40 gramas de maconha e 8,20 gramas de cocaína - Pretensão absolutória - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Depoimentos policiais firmes e coerentes, além da confissão do réu - Forma de acondicionamento das drogas e circunstâncias da apreensão que comprovam a mercancia realizada - Compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea - Pena imposta reduzida - Recurso parcialmente provido" (TJ-SP - APL: 00074621720148260196 SP 0007462-17.2014.8.26.0196, Relator: Borges Pereira, Data de Julgamento: 01/12/2015, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/12/2015). Deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da mesma lei, tendo em vista que o acusado tem Maus antecedentes e é reincidente. Não havendo outras circunstâncias ou causas de modificação a serem consideradas, torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. O valor do dia-multa será o equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (valor fixado pelo Governo Federal), em virtude da condição financeira do acusado (consta ser pessoa de baixa condição financeira, conforme constatado em audiência). O regime inicial de cumprimento da pena será o fechado, diante dos Maus antecedentes e da reincidência do acusado, compatível e necessário para reprová-lo e prevenir o crime. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a acusação contida nesta ação penal movida pela Justiça Pública, para o fim de CONDENAR o acusado RENAN FELIPE FALCÃO, nos autos qualificado, como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, na proporção já mencionada. Condeno o acusado, ainda, ao pagamento de 100 UFESPS, observado, no entanto, o disposto no art. 98, §3º, do Código de Processo Civil, aplicado analogicamente (CPP, art. 3º). O art. 12, da Lei 1060/50, foi expressamente revogado pelo art. 1072, III, do Código de Processo Civil. Nego ao acusado o direito de recorrer em liberdade, porque, se ele permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não há sentido para que agora, já com sentença condenatória em primeira instância, seja beneficiado pela liberdade provisória nesta fase, além do que persistem os pressupostos e fundamentos da prisão preventiva mencionados na decisão de págs. 83/88. A droga já foi destruída (pág. 88). Com o trânsito em julgado, providenciem-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive à Justiça Eleitoral. Também com o trânsito em julgado, oficie-se requisitando a destruição da droga armazenada para eventual contraprova. Decreto a perda, em favor da União, do valor apreendido, o qual, com o trânsito em julgado, deverá ser depositado em favor do FUNAD. Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra. Sentença publicada em audiência, saem os presentes intimados. Comunique-se. Em seguida, O Dr. Promotor de Justiça pediu a palavra pela ordem para concordar com a sentença, renunciando ao direito de recurso. O acusado manifestou interesse em recorrer da presente sentença. Pelo MM Juiz foi deliberado: homologo a renúncia ao direito de recurso por parte do órgão ministerial, certificando-se o trânsito em julgado. Recebo o recurso de apelação interposto pelo acusado. Sai o nobre Defensor intimado do prazo legal para apresentação de razões de apelação. Após, ao Ministério Público para apresentação das contrarrazões. As partes concordaram com a dispensa de assinatura neste termo, uma vez que os autos são digitais. NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai devidamente assinado. Eu, _____, Eduardo Serpa Rocchi, Escrevente Técnico Judiciário, Matrícula 362.149-A, digitei e subscrevo.